

1500164-60.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas, além de sua conduta social, torna-se evidente que tinham o tráfico ilícito como destino."

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02) sendo convertida em prisão preventiva (fls. 71/74)

A denúncia foi recebida em 08/09/2022 (fls. 206).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 200/205). Não foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500164-60.2020.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 27 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500164-60.2020.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 155/158) em face de LUIS HENRIQUE DA SILVA pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de julho de 2020, por volta de 16h45min, LUIS HENRIQUE DA SILVA, qualificado a fls. 08, no cruzamento da avenida Presidente Roosevelt com a avenida Max Wirth, nesta cidade e Comarca, transportava e trazia consigo 13 (treze) porções da droga "cocaína", com peso bruto de 15,12 gramas, bem como, na rua Amarília Costa da Silva, nº 260, Vila Cavarú, nesta cidade e Comarca, guardava e tinha em depósito 02 (duas) porções da droga "maconha", com peso bruto de 15,81 gramas, tudo para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 11/14 e laudos periciais de fls. 19/27 e 101/103.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, durante patrulhamento rotineiro, policiais militares se depararam com o denunciado na condução da motocicleta Honda/CG150 Fan ESI, placa ESF-0898-Osvaldo Cruz, no cruzamento da avenida Presidente Roosevelt com

a avenida Max Wirth, nesta cidade, e deliberaram abordá-lo, ante informações de que estava praticando o tráfico ilícito de drogas.

Em revista pessoal, com o denunciado foram encontrados dois pequenos sacos plásticos contendo porções de cocaína, escondidos sob o forro lateral do capacete que levava no braço. Também foi localizado outros onze sacos plásticos idênticos (sacolê), cada qual acondicionando porção de cocaína, no interior de uma pochete que o denunciado levava na cintura. Além do entorpecente, com o denunciado os milicianos encontraram o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro.

Indagado, o denunciado informou aos policiais que havia mais drogas em sua residência, local para onde se dirigiram, na sequência, em continuidade à diligência.

Com o auxílio de cães farejadores, procedida a vistoria no imóvel, sobre o guarda-roupas do quarto do denunciado foram encontradas duas porções de maconha acondicionadas em sacola plástica.

Então, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Unidade Policial, com as drogas, o dinheiro e a motocicleta apreendidos, para as providências pertinentes.

Assim, diante da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, o seu poder destrutivo, o dinheiro apreendido, as condições em que se deram os fatos, as informações de que o denunciado estava praticando o tráfico de drogas, além de sua conduta social, torna-se evidente que tinham o tráfico ilícito como destino."

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02) sendo convertida em prisão preventiva (fls. 71/74)

A denúncia foi recebida em 08/09/2022 (fls. 206).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 200/205). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 206).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 11/14); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de apreensão (fls. 15/16); laudo pericial (fls. 19/27 - 28/32); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Carlos Cesar de Brito Monteiro, Policial Militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em uma motocicleta. Já tinham informações de que o réu traficava drogas. Localizaram dentro do forro do capacete, que estava em seu braço, 02 porções com cocaína, e na pochete havia 11 porções de cocaína, além de R\$80,00. Em sua residência, dentro do guarda-roupa, localizaram porções de maconha.

A testemunha Everton Vargas da Rocha, Policial Militar em seu depoimento judicial, relatou que possuíam denúncias de que o réu estava praticando o tráfico de drogas. Em patrulhamento, avistaram o réu em uma motocicleta. Em abordagem, localizaram na pochete porções de cocaína e dinheiro em espécie, além de mais drogas no forro do capacete. Em sua residência, com apoio do canil, encontraram porções de maconha no guarda-roupa do réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de

Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que foi abordado e já algemado e colocado na viatura. Sem motivo algum. Pediram autorização para ir até sua casa, sendo que autorizou, uma vez que não tinha drogas em casa. A maconha era para uso próprio.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas que comprova a mercancia perpetrada pelos réus.

No caso em tela, em revista pessoal, com o réu foram encontrados dois pequenos sacos plásticos contendo porções de cocaína, escondidos sob o forro lateral do capacete que levava no braço. Também foi localizado outros onze sacos plásticos idênticos (sacolê), cada qual acondicionando porção de cocaína, no interior de uma pochete que o réu levava na cintura. Além do entorpecente, os policiais encontraram o valor de R\$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro.

Conforme auto de apreensão de fls. 15/16, com o réu foi localizado 02 porções de maconha contendo 9,1 gramas; 13 porções de cocaína, contendo 8,91 gramas.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (maconha e cocaína) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Observa-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia, mas essa negativa destoa do conjunto probatório. Sua narrativa não encontra amparo nas demais provas produzidas. Os depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, deixam isolada a versão do réu, que, por isso, não é suficiente para a

absolvição.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que o réu estava portando grande quantidade de droga, além de estarem ocultas no forro do capacete. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33 "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0005009-61.2015.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/15 - fls. 146; processo nº 0005829-85.2012.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/11/15 - fls. 146).

Outrossim, conforme auto de apreensão de fls. 15/16, com o réu foi localizado 02 porções de maconha contendo 9,1 gramas; 13 porções de cocaína, contendo 8,91 gramas. Sendo assim, a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, aumento em 1/3 e fixo a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente (processo nº 0002970-57.2016.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/12/16 - fls. 146). Portanto, aumento em 1/6 e fixo a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 778 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR LUIS HENRIQUE DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 778 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem

econômica.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 27 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA